

Haus Altenau - verlorener Grundschuldbrief, Wegerecht und Kaufpreisfälligkeit

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (3)
Teil 2	E-Mails (1)
Teil 3	Excel-Tabellen (1)
Teil 4	Word-Dokumente (1)
Teil 5	Bildanlagen und Screenshots (1)
Teil 6	PDF-Anhänge (Originaldokumente) (1)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 01-aktenvermerk-grundbuchlage.md

Aktenvermerk Grundbuchlage

Kaufobjekt: Flurstück 88/14, Gemarkung Altenau, bebaut mit Wohnhaus und kleiner Werkstatt.

Verkäuferin ist die Erbgemeinschaft nach Balduin Kruse. Käuferin ist die Morgenrot Wohnbau GmbH.

Problem: In Abteilung II steht ein Wegerecht zugunsten des Nachbargrundstücks, das im Exposé nur als „alte Zufahrt“ bezeichnet wurde. In Abteilung III steht eine Briefgrundschuld der Nordharz Bank von 1998. Der Brief ist nicht auffindbar. Die Käuferbank verlangt Löschung vor Auszahlung oder ein belastbares Aufgebotskonzept.

Datei: 02-grundbuchauszug-arbeitsabschrift.md

Grundbuchauszug Arbeitsabschrift

Bestandsverzeichnis

Gemarkung Altenau, Flur 7, Flurstück 88/14, Gebäude- und Freifläche, 1.240 qm.

Abteilung I

Eigentümer: Erbgemeinschaft nach Balduin Kruse, bestehend aus Ottilie Kruse, Hildebrand Kruse und Kunrad Kruse. Eingetragen aufgrund Erbschein AG Goslar vom 04.02.2024.

Abteilung II

Lfd. Nr. 1: Geh- und Fahrrecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers von Flurstück 88/12. Bezug: Bewilligung vom 18.03.1974.

Lfd. Nr. 2: Sanierungsvermerk der Stadt Altenau, eingetragen 2011.

Abteilung III

Lfd. Nr. 4: Briefgrundschuld 180.000 DM nebst 15 % Jahreszinsen zugunsten Nordharz Bank eG, eingetragen 1998. Brief erteilt.

Datei: 03-zwischenverfuegung-grundbuchamt.md

Zwischenverfügung

Amtsgericht Goslar - Grundbuchamt

Der beantragten Löschung der Grundschuld Abteilung III Nr. 4 steht entgegen, dass der Grundschuldbrief nicht vorgelegt wurde. Die Löschungsbewilligung allein reicht bei einem Briefrecht nicht aus.

Ferner fehlt der Nachweis der Vertretung der Morgenrot Wohnbau GmbH in grundbuchtauglicher Form. Der eingereichte Handelsregister-Screenshot ist keine öffentliche Urkunde.

Frist: 6 Wochen.

E-Mails

Datei: 04-bankmail-brief-fehlt.eml

Von	kreditabwicklung@nordharz-bank.example
An	notariat@example.test
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Altenau - Grundschuldbrief nicht auffindbar

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir finden den Grundschuldbrief zu Abt. III Nr. 4 trotz Archivsuche nicht mehr. Eine Löschungsbewilligung können wir neu ausstellen. Bitte teilen Sie uns mit, ob ein Aufgebotsverfahren eingeleitet werden soll.

Mit freundlichen Grüßen

Nordharz Bank

Excel-Tabellen

Datei: 06-vollzug-und-ranglog.xlsx

Tabellenblatt: Vollzug

Thema	Risiko	Aktion	Frist
Briefgrundschuld	Löschung ohne Brief nicht möglich	Aufgebot oder Ersatznachweis	6 Wochen
Abt II Wegerecht	Nutzungskonflikt	Bewilligung 1974 anfordern	sofort
HR-Nachweis Käuferin	Formmangel	aktuellen HR-Auszug notariell beiziehen	1 Woche

Tabellenblatt: Rang

Recht	Abteilung	Rang/Notiz
Wegerecht	II	älter als Erwerb
Sanierungsvermerk	II	Genehmigung prüfen
Briefgrundschuld alt	III	soll gelöscht werden
Neue Finanzierungsgrundschuld	III	Rang nach Löschung

Word-Dokumente

Datei: 07-entwurf-aufgebotsantrag.docx

Entwurf Aufgebotsantrag Grundschuldbrief

Sachverhalt

Der Grundschuldbrief zu der im Grundbuch von Altenau Blatt 771, Abteilung III Nr. 4 eingetragenen Grundschuld ist nach Auskunft der Nordharz Bank eG trotz Archivsuche nicht auffindbar.

Antrag

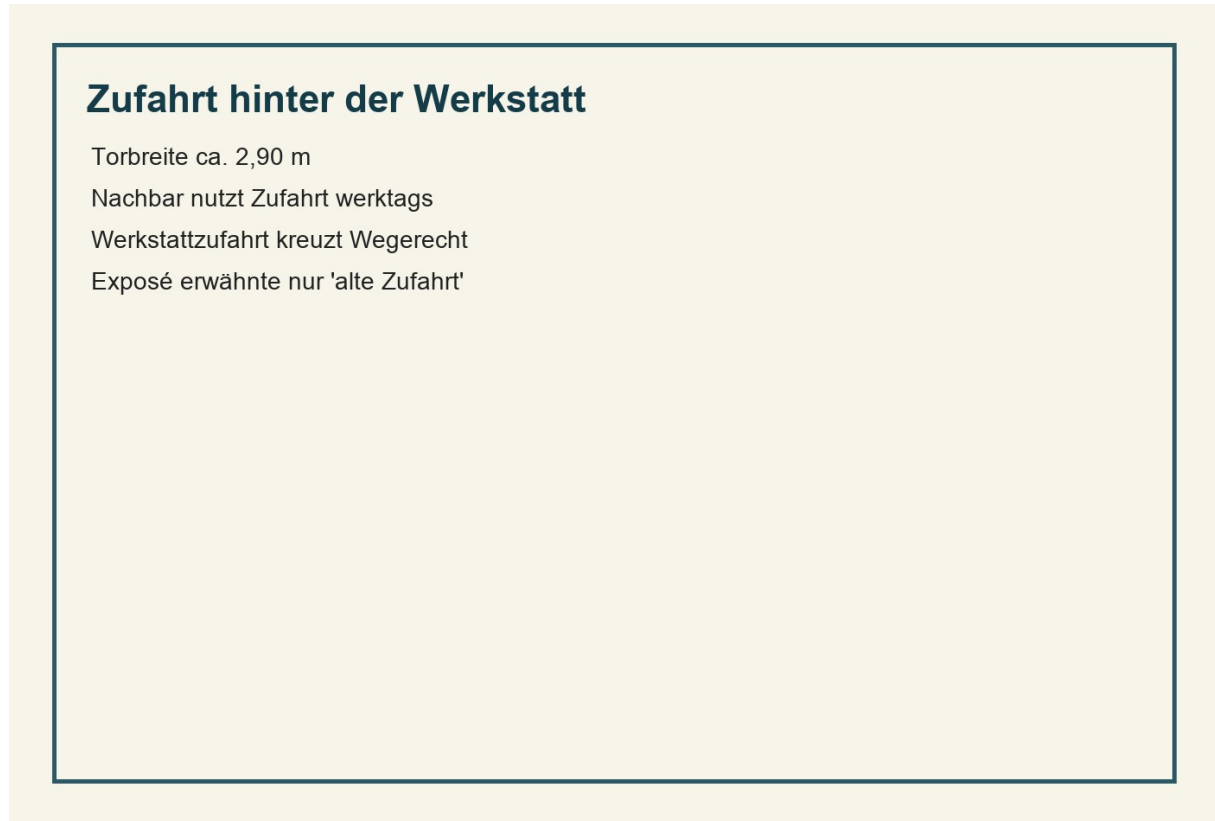
Es wird beantragt, das Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung des Grundschuldbriefs einzuleiten und nach Ablauf der Aufgebotsfrist einen Ausschließungsbeschluss zu erlassen.

Anlagen

Löschungsbewilligung, Bankbestätigung zur erfolglosen Suche, Grundbuchauszug, Kaufvertrag, Vollmacht der Beteiligten.

Bildanlagen und Screenshots

Datei: 05-wegerecht-fotozufahrt.jpg



Bilddatei: 05-wegerecht-fotozufahrt.jpg

PDF-Anhang: 08-kaufvertragsauszug-faelligkeit.pdf

Datei: 08-kaufvertragsauszug-faelligkeit.pdf

Kaufvertragsauszug Fälligkeit

Fälligkeitsvoraussetzungen

Der Kaufpreis ist fällig, wenn die Auflassungsvormerkung eingetragen ist, die Lastenfreistellung gesichert ist, kommunale Genehmigungen vorliegen und die finanzierende Bank den Rang ihrer Grundschuld bestätigt hat.

Voraussetzung	Stand
Vormerkung	beantragt
Lastenfreistellung	offen wegen Brief
Sanierungsvermerk	Genehmigung angefragt
Wegerecht	inhaltlich offen